POLITIQUE · DÉONTOLOGIE

Politique de gestion des conflits d'intérêts

Référence **PC-POL-CI-001** · Version **0.9** PROJET

Propriétaire	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)
Prochaine revue	12 mois après adoption
Confidentialité	Interne

PROJET

Fiche de maîtrise documentaire

Référence	PC-POL-CI-001	**Version**	0.9 — Projet
Titre	Politique de gestion des conflits d'intérêts		
Type · domaine	Politique · Déontologie	**Confidentialité**	Interne
Propriétaire	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Diffusion	Tous les collaborateurs et administrateurs ; résumé remis aux clients		
Date d'effet	À l'adoption	**Prochaine revue**	12 mois après adoption

CIRCUIT D'APPROBATION

Étape	Fonction	Visa électronique	Signature manuscrite
Rédaction	Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI)		
Vérification	Directeur Général		Date et signature
Approbation	Conseil d'Administration		Date et signature

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Version	Date	Objet	Par
0.9	20 octobre 2026	Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire	RCCI
0.9	19 octobre 2026	Projet initial soumis au Conseil d'Administration	RCCI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 Page officielle · cosumaf.org	Obligations des intermédiaires du marché financier régional
Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023 Texte officiel · cosumaf.org	Fonctions de conformité et de contrôle interne (art. 13), conservation des documents pendant dix ans (art. 105), cumul de fonctions justifié par la taille de la structure (art. 112), contrôle des choix d'investissement des préposés (art. 116)
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE Page officielle · ohada.org	Conventions réglementées entre la société anonyme et ses administrateurs ou dirigeants (art. 438 et suivants)
Code du travail camerounais (loi n° 92/007 du 14 août 1992) Texte officiel · ilo.org	Pouvoir disciplinaire de l'employeur

PROJET

Sommaire

I. Dispositions générales

- Article 1 — Objet
- Article 2 — Champ d'application
- Article 3 — Définitions
- Article 4 — Principes

II. Identification des conflits

- Article 5 — Cartographie
- Article 6 — Situations à identifier
- Article 7 — Déclaration par les personnes concernées

III. Prévention

- Article 8 — Séparation des fonctions et muraille de Chine
- Article 9 — Listes de surveillance et d'interdiction
- Article 10 — Mesures propres à la taille de la Société
- Article 11 — Rémunération et avantages
- Article 12 — Administrateurs, dirigeants et actionnaires
- Article 13 — Traitement des ordres et allocation

IV. Gestion des conflits

- Article 14 — Circuit de décision
- Article 15 — Information du client et renonciation

V. Suivi et contrôle

- Article 16 — Registre des conflits d'intérêts
- Article 17 — Contrôle et compte rendu
- Article 18 — Formation

VI. Dispositions finales

- Article 19 — Information des clients sur la politique
- Article 20 — Sanctions
- Article 21 — Révision et entrée en vigueur

Annexes publiées séparément

PROJET

Titre I — Dispositions générales

Article 1 — Objet

La présente politique fixe la manière dont Purpose Capital S.A. (la « Société ») identifie, prévient, gère et déclare les conflits d'intérêts susceptibles de survenir dans l'exercice de ses activités. Elle précise et complète le Titre IV du Code de bonne conduite (PC-COD-001), qui en pose les principes.

Son but est qu'aucun client ne soit lésé par un intérêt de la Société, d'un collaborateur, d'un actionnaire ou d'un autre client.

Article 2 — Champ d'application

La politique s'applique :

- à toutes les activités de la Société : réception, transmission et exécution d'ordres, négociation, conseil aux émetteurs et arrangement, placement de titres, distribution de parts d'organismes de placement collectif, tenue de comptes et conservation, conseil en investissement ;
- à toutes les personnes concernées au sens de l'article 3 ;
- aux relations de la Société avec ses clients, ses émetteurs, ses contreparties, ses prestataires et ses actionnaires.

Article 3 — Définitions

- **Conflit d'intérêts** : situation dans laquelle l'intérêt de la Société, d'une personne concernée ou d'un client est susceptible de s'opposer à l'intérêt d'un autre client, au détriment de ce dernier. Le conflit peut être potentiel ou avéré.
- **Personne concernée** : tout administrateur, dirigeant, salarié, stagiaire ou prestataire de la Société, ainsi que toute personne qui lui est étroitement liée (conjoint, enfant à charge, personne interposée, société qu'elle contrôle).
- **Information sensible** : toute information non publique relative à un client, un émetteur, une opération ou un ordre, dont la circulation pourrait avantager une partie au détriment d'une autre.
- **Muraille de Chine** : ensemble des mesures organisationnelles, physiques et informatiques qui empêchent la circulation d'informations sensibles entre activités séparées.

Article 4 — Principes

1. L'intérêt du client prime sur celui de la Société et des personnes concernées.
2. La prévention prime sur la gestion : la Société organise ses activités pour que les conflits ne naissent pas.
3. L'information du client est un dernier recours. Elle ne remplace jamais les mesures de prévention et de gestion.
4. Un conflit qui ne peut être géré de façon à protéger le client conduit la Société à renoncer à l'opération.

PROJET

Titre II — Identification des conflits

Article 5 — Cartographie

Le RCCI tient la cartographie des conflits d'intérêts potentiels propres aux activités de la Société (Annexe « Cartographie des conflits »). Pour chaque situation, elle indique les intérêts en présence, le risque pour le client, les mesures de prévention et le responsable de leur application.

La cartographie est revue au moins une fois par an, et à chaque lancement d'une activité nouvelle, d'un nouveau produit ou d'une opération significative (introduction en bourse, émission obligataire, mandat d'arrangement).

Article 6 — Situations à identifier

Une personne concernée se trouve en situation de conflit d'intérêts notamment lorsque la Société ou cette personne :

- est susceptible de réaliser un gain ou d'éviter une perte aux dépens d'un client ;
- a, dans le résultat d'un service ou d'une opération, un intérêt distinct de celui du client ;
- est incitée à privilégier un client ou un groupe de clients par rapport à un autre ;
- exerce la même activité que le client, pour son propre compte ;
- reçoit d'un tiers, en relation avec le service fourni au client, un avantage autre que la commission normalement facturée.

Article 7 — Déclaration par les personnes concernées

Chaque personne concernée déclare :

- à l'embauche, puis chaque année, ses intérêts personnels au moyen de la déclaration annuelle d'intérêts (Annexe « Déclaration d'intérêts » du Code de bonne conduite) ;
- sans délai, et au plus tard dans les 48 heures, toute situation de conflit qu'elle identifie dans l'exercice de ses fonctions, au moyen du formulaire de déclaration (Annexe « Déclaration de conflit » de la présente politique).

En cas de doute, la personne concernée déclare : le RCCI apprécie. Le défaut de déclaration constitue une faute au sens de l'article 49 du Code de bonne conduite.

PROJET

Titre III — Prévention

Article 8 — Séparation des fonctions et muraille de Chine

Les activités suivantes sont séparées : (i) conseil aux émetteurs, arrangement et placement d'opérations ; (ii) réception, transmission et exécution des ordres de la clientèle ; (iii) recherche et analyse financière ; (iv) gestion des comptes propres de la Société.

La séparation repose sur :

- des droits d'accès informatiques attribués selon le besoin d'en connaître et revus chaque semestre ;
- des dossiers et répertoires distincts par opération, à accès nominatif ;
- des réunions et échanges internes organisés pour ne pas exposer d'informations sensibles à des personnes non habilitées ;
- un circuit d'autorisation pour tout franchissement de la muraille : la personne qui doit être associée à une opération sensible est inscrite au préalable par le RCCI sur la liste d'initiés et informée de ses obligations.

Article 9 — Listes de surveillance et d'interdiction

Le RCCI tient :

- une **liste de surveillance**, confidentielle, des émetteurs sur lesquels la Société détient une information sensible ; les opérations sur ces titres sont contrôlées a posteriori ;
- une **liste d'interdiction** des titres sur lesquels les personnes concernées ne peuvent pas opérer pour leur compte, et sur lesquels la Société ne publie ni recommandation ni analyse pendant la durée d'un mandat d'arrangement ou de placement.

Article 10 — Mesures propres à la taille de la Société

La taille de la Société conduit à cumuler certaines fonctions, dans la limite admise par la réglementation lorsque la taille de la structure le justifie. Tant que ces cumuls existent, les mesures compensatoires suivantes s'appliquent.

Cumul	Risque	Mesure compensatoire
Conformité et audit interne exercés par la même fonction (RCCI)	Le RCCI contrôle ses propres dispositifs	Revue indépendante annuelle du dispositif de conformité par un prestataire externe, rapport présenté au Conseil d'Administration
Fonction opérations exercée par le Directeur Général	La même personne décide et exécute ; elle peut arbitrer en faveur de la Société	Double validation des opérations hors procédure courante ; contrôle a posteriori mensuel du RCCI sur les rapprochements et les allocations ; compte rendu trimestriel au Conseil
Informatique confiée à un prestataire externe	Accès du prestataire aux données des clients et aux informations sensibles	Clause de confidentialité et de conflits d'intérêts au contrat ; comptes nominatifs et journalisés ; revue annuelle des accès par le RCCI
Effectif réduit sur les fonctions commerciales et marchés	Un même collaborateur conseille l'émetteur et place auprès des investisseurs	Information écrite des investisseurs sur le rôle de la Société dans l'opération ; validation des allocations par le RCCI

PROJET

Article 11 — Rémunération et avantages

La rémunération des collaborateurs ne crée pas d'incitation contraire à l'intérêt des clients. La part variable n'est pas fondée sur le seul volume de commissions ou d'opérations, et intègre le respect des règles de conformité.

Toute commission ou rétrocession reçue d'un tiers en relation avec un service rendu à un client, notamment d'une société de gestion au titre de la distribution de parts d'organismes de placement collectif, doit améliorer la qualité du service rendu, être portée à la connaissance du client avant la fourniture du service, et ne pas empêcher la Société d'agir au mieux de ses intérêts. Dans la distribution d'organismes de placement collectif, la Société ne s'interdit aucun producteur et propose les produits sur la seule base de l'adéquation au profil du client.

Les cadeaux et avantages reçus par les collaborateurs sont régis par l'article 22 du Code de bonne conduite.

Article 12 — Administrateurs, dirigeants et actionnaires

Les administrateurs et le Directeur Général déclarent leurs mandats et intérêts dans les conditions de l'article 7.

Toute convention entre la Société et l'un de ses administrateurs, son Directeur Général, un actionnaire significatif ou une société dans laquelle l'un d'eux a un intérêt est soumise à la procédure des conventions réglementées de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. L'administrateur intéressé ne prend part ni à la délibération ni au vote.

Lorsque la Société envisage d'agir comme arrangeur, placeur ou conseil d'un émetteur dans lequel un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détient des intérêts, le RCCI en est saisi avant l'acceptation du mandat. La décision est prise par le Conseil d'Administration ou, s'il existe, par son comité d'audit et des risques, l'intéressé s'abstenant.

Article 13 — Traitement des ordres et allocation

Les ordres des clients sont traités dans l'ordre chronologique de leur réception et ne sont jamais différés au profit d'une opération pour compte propre ou personnel.

En cas de sursouscription d'une émission placée par la Société, les règles d'allocation sont fixées à l'avance dans le document d'information et appliquées de façon identique à tous les souscripteurs. Les comptes de la Société, de ses collaborateurs et de ses actionnaires ne sont servis qu'après les clients, et seulement si l'émetteur l'a expressément accepté.

PROJET

Titre IV — Gestion des conflits

Article 14 — Circuit de décision

1. **Signalement** : la personne concernée remplit le formulaire de l'annexe « Déclaration de conflit » et l'adresse au RCCI.
2. **Analyse** : le RCCI qualifie la situation dans un délai de 2 jours ouvrés : absence de conflit, conflit maîtrisé par les mesures existantes, ou conflit nécessitant une décision.
3. **Décision** : selon le cas, le RCCI prescrit des mesures complémentaires, le Directeur Général décide de la poursuite de l'opération, ou le Conseil d'Administration statue lorsque le conflit implique le Directeur Général, un administrateur ou un actionnaire.
4. **Information du client** si le conflit subsiste après les mesures prises (article 15).
5. **Enregistrement** au registre des conflits (article 16).

Lorsque le conflit implique le RCCI lui-même, le signalement est adressé au Directeur Général, qui en informe le Président du Conseil d'Administration.

Article 15 — Information du client et renonciation

Lorsque les mesures prises ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, la Société informe le client par écrit, avant la fourniture du service, de la nature et de la source du conflit et des mesures prises pour en limiter les effets (modèle en Annexe « Information du client »). Le client peut alors renoncer au service.

L'information est suffisamment précise pour permettre au client de prendre sa décision en connaissance de cause. Une mention générale ne suffit pas.

Si le conflit ne peut être géré de façon à protéger le client, même informé, la Société renonce à fournir le service ou à réaliser l'opération.

PROJET

Titre V — Suivi et contrôle

Article 16 — Registre des conflits d'intérêts

Le RCCI tient un registre des conflits d'intérêts survenus ou susceptibles de survenir (structure en Annexe « Registre des conflits »). Chaque inscription précise la date, l'activité et les personnes en cause, la nature du conflit, les mesures prises, la décision et, le cas échéant, l'information donnée au client.

Le registre et les pièces associées sont conservés au moins dix ans. Ils sont communiqués à la COSUMAF sur demande.

Article 17 — Contrôle et compte rendu

Le RCCI inscrit le dispositif de gestion des conflits d'intérêts dans son plan de contrôle annuel. Il présente chaque année au Conseil d'Administration un compte rendu comprenant le nombre et la nature des conflits enregistrés, les décisions prises, les cas d'information des clients et de renonciation, et les mises à jour de la cartographie.

Article 18 — Formation

La présente politique fait partie de la formation obligatoire prévue à l'article 46 du Code de bonne conduite. Chaque collaborateur atteste en avoir pris connaissance.

PROJET

Titre VI — Dispositions finales

Article 19 — Information des clients sur la politique

Un résumé de la présente politique est remis aux clients lors de l'entrée en relation et tenu à leur disposition sur demande. Il est publié sur le site internet de la Société.

Article 20 — Sanctions

Tout manquement à la présente politique expose son auteur aux sanctions prévues à l'article 49 du Code de bonne conduite, sans préjudice des sanctions de la COSUMAF.

Article 21 — Révision et entrée en vigueur

La politique est revue au moins une fois par an par le RCCI et à chaque évolution significative des activités ou de la réglementation. Toute modification est approuvée par le Conseil d'Administration.

La présente politique entre en vigueur à la date de son adoption par le Conseil d'Administration, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire.

PROJET